

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5534/2533

ธนาคาร เอเชีย จำกัด
นาย พิชิต พิริยาพร ณ กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง่วน ไต่จั่น มอเตอร์
กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 306

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 306 กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบเพื่อโจทก์จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ราคาหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนได้เสียของโจทก์ในการบังคับคดี การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ผู้แทนโจทก์เซ็นทราบวันนัดไต่ล้งหน้า ผู้แทนโจทก์ยอมทราบเฉพาะวันนัดขายทอดตลาดเท่านั้น แต่ไม่ทราบรายละเอียดการโฆษณาบอกขายที่ดินพิพาทตลอดถึงข้อสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดซึ่งมีอยู่ในประกาศขายทอดตลาด และในการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทโดยปลอดจำนองนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีควรตั้งราคาขั้นต่ำเท่ากับจำนวนเงินที่จำเลยจำนองไว้พร้อมค่าอุปกรณ์ถ้าจะขายราคาต่ำกว่านั้น โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้จำนองจะต้องไม่คัดค้าน การที่ศาลชั้นต้นสั่งขายและเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายในราคาซึ่งต่ำกว่าราคาจำนองทั้งที่ผู้แทนโจทก์คัดค้าน แม้ว่าการขายครั้งนี้จะเป็นการขายครั้งที่ 6 และขายได้ราคาสูงกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ในขณะยึดทรัพย์ก็ตาม ก็หาเป็นราคาพอสมควรไม่ เพราะราคายังต่ำกว่าจำนวนเงินจำนองพร้อมค่าอุปกรณ์และต่ำกว่าราคา

ประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินมาก ส่อให้เห็นวีแววอันไม่สุจริต เป็นการขายไม่ชอบด้วยป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งห้าให้ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนองและค้ำประกัน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้แล้ว ในชั้นบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของฝ่ายจำเลย

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 23108 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ในราคา 1,650,000 บาทการขายของเจ้าพนักงานบังคับคดีครั้งนี้ไม่ชอบ เพราะการประกาศขายไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการขายให้ชัดเจนและเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งประกาศให้โจทก์และจำเลยทราบก่อน ทั้งเป็นการขายแยกแปลง หากขายรวมกับแปลงอื่นที่ติดต่อกันซึ่งติดจำนองโจทก์อยู่ด้วยแล้วจะทำให้ได้ราคาสูงขึ้นซึ่งโจทก์ได้คัดค้านก่อนการขายแล้ว ขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งยกเลิกการขายและให้ทำการขายทอดตลาดใหม่

ผู้ร้องทั้งสามคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสามซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นโดยสุจริต และเป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ประเมินราคาที่ดินไว้เป็นเงิน 5,082,000 บาท และทราบนัดขายทอดตลาดทุกครั้ง แต่โจทก์มิได้เข้าประมูลหรือนำผู้มาซื้อให้ได้ราคาตามต้องการ ขอให้ศาลยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และราคาที่ขายพอสมควรหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 บัญญัติว่า "เมื่อได้ยึด ...อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนของผู้หนึ่งตามคำพิพากษาแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำขอต่อศาลขอให้ส่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่มีผู้คัดค้านในการขายทรัพย์สิน ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 307 ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้ทราบซึ่งคำสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียน หรือโดยประการอื่น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อศาลอนุญาตให้ขายทอดตลาดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องทำคำโฆษณาบอกขายทรัพย์สินทางประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาท ซึ่งแสดงถึงรายการทรัพย์สินพิพาทที่จะขายที่ตั้งของทรัพย์สินพิพาท กำหนดข้อสัญญาและเงื่อนไขว่าทรัพย์สินพิพาทติดจำนองโจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายโดยปลอดจำนอง เมื่อตกลงราคาแล้วผู้ซื้อต้องวางเงินมัดจำร้อยละ 25 ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อและชำระราคาส่วนที่เหลือภายใน 15 วัน นับแต่วันซื้อ ผู้ซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนและเป็นผู้เสียภาษีเงินได้จากการ

ขานอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ ยังต้องมีคำเตือนเกี่ยวกับการ
รอนสิทธิค่าภาษีอากรต่าง ๆ การไม่รับรองและไม่รับผิดชอบในเขตเนื้อที่ด้วย ดังนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจำต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือ เจ้าพนักงาน
บังคับคดีต้องส่งประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาผู้รับจำนองทราบ เพื่อโจทก์จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ราคาหรือรักษาผลประโยชน์
ส่วนได้เสียของโจทก์ในการบังคับคดี การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีให้ผู้แทนโจทก์เซ็น
ทราบวันนัดไต่ล่งหน้าเท่านั้น ผู้แทนโจทก์ย่อมทราบเฉพาะวันนัดขายทอดตลาดแต่
ไม่ทราบรายละเอียดการโฆษณาบอกขายที่ดินพิพาท ตลอดจนข้อสัญญาและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในการขายทอดตลาด และในการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทโดยปลอดจำนอง
นั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีควรตั้งราคาขั้นต่ำเท่ากับจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 จำนองไว้
พร้อมค่าอุปกรณ์ถ้าจะขายราคาต่ำกว่านั้นโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้จำนองจะต้องไม่คัดค้าน
ซึ่งปรากฏชัดว่า ผู้แทนโจทก์ก็ได้คัดค้านการขายทอดตลาดไว้ โดยอ้างว่าราคาต่ำไป
แต่ผู้แทนโจทก์ไม่อาจเข้าสู่ราคาได้เพราะโจทก์ยังไม่ได้มอบหมายให้เข้าสู่ราคาซื้อ
ที่ดินพิพาท การที่ศาลชั้นต้นสั่งขายและเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ร้อง
ทั้งสามในราคา 1,650,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาจำนองที่โจทก์ตีราคาไว้ 5,082,000
บาท แม้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทครั้งนี้จะเป็นการขายทอดตลาดครั้งที่ 6 และ
ขายได้ราคาสูงกว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ในขณะยึดทรัพย์ก็ตาม ก็หาเป็น
ราคาพอสมควรที่จะยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวตั้งผู้ร้องทั้งสามฎีกาไม่ เพราะราคาดังกล่าว
ยังต่ำกว่าจำนวนเงินจำนองพร้อมค่าอุปกรณ์และต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้า
พนักงานที่ดินที่ประเมินไว้ราคาไร่ละ 3,000,000 บาท มาก ส่อให้เห็นวิแววอันไม่
สุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทโดยเจ้า
พนักงานบังคับคดีดำเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296วรรคสอง โจทก์ซึ่งเป็นเจ้า

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ